

SENTENÇA

RAIMUNDA DO CARMO BRAGA BENAION ajuizou a presente AÇÃO ORDINÁRIA PREVIDENCIÁRIA em face de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, pleiteando o seu direito ao recebimento da pensão por morte do seu falecido ex-marido.

Houve contestação e réplica.

Em despacho saneador, o juiz decidiu que seria matéria de direito, não caberia produção de novas provas.

A autora agravou. As contrarrazões foram apresentadas. Em segundo grau, o agravo foi conhecido, mas não foi acolhido.

O feito, portanto, está pronto para julgamento.

É o que importa relatar. Decido.

Preliminarmente, quanto à gratuidade processual, tal questão já foi enfrentada nos autos. Mantenho o mesmo entendimento, de que a autora preenche os requisitos para tanto. Rejeito a preliminar, portanto.

Quanto à ausência de interesse de agir, entendo que não se faz necessário o prévio esgotamento das vias administrativas para que se pleiteie o reconhecimento do direito na via judicial. Rejeito a preliminar, portanto.

Quanto à incompetência da Justiça Estadual, em face da necessidade de chamamento do INSS ao feito, reputo que a discussão aqui estará delimitada ao complemento que cabe à requerida e não à parcela paga pelo INSS. Por esse prisma, não há obrigatoriedade de ingresso do INSS no pólo passivo da demanda, se essa medida não foi requerida pela própria autora. Rejeito a preliminar, portanto.

Não havendo mais preliminares, passo ao mérito.

Cuida-se de demanda previdenciária, em que a autora pretende o reconhecimento do seu direito ao recebimento de pensão por morte (sobre o complemento pago pela requerida).

A autora foi casada com ABRAÃO JOSÉ TRAVASSOS BENAION. Separaram-se judicialmente em 30/11/1988. Por ocasião da separação, ficou acordado que o falecido pagaria pensão alimentícia em favor dos filhos, no importe correspondente a 30% de seus vencimentos, vantagens e gratificações.

ABRAÃO JOSÉ faleceu no dia 03/07/2021.

Embora a pensão alimentícia tenha sido estabelecida em favor dos filhos, o fato é que o pagamento persistiu até o falecimento do sr. ABRAÃO JOSÉ. Na época do falecimento, os filhos do casal já eram maiores de idade e, mesmo assim, o sr. ABRAÃO nunca pleiteou a exoneração do pagamento da pensão alimentícia.

Entendo, assim, que era sua intenção manter o pagamento da pensão alimentícia, que por certo era utilizada para o sustento da autora, já que os filhos já eram maiores de idade. Como os filhos nasceram nos anos de 1972 e 1975, vejo que já tinham mais de 40 anos de idade, cada um, quando o sr. ABRAÃO faleceu.

É verdade que só cabe o reconhecimento da esposa separada ou divorciada como dependente em caso de pensão por morte, quando comprovada a dependência econômica do falecido.

Esse entendimento é posto inclusive na Súmula 336, do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o direito de recebimento de pensão por morte à mulher separada que renunciou aos alimentos, desde que comprovada necessidade econômica superveniente.

Se esse entendimento é válido para a mulher separada que renunciou aos alimentos, quanto mais válido é para a que já recebia os alimentos.

Aplicando-se, por analogia, o disposto na Instrução Normativa 77/2015, ela prevê, em seu artigo 371, em seu §1º, que se equipara o recebimento de pensão alimentícia ao recebimento de ajuda financeira ou econômica de qualquer forma.

Desta feita, as circunstâncias denotam, claramente, que a autora recebia pensão alimentícia do falecido e que tal ajuda, com o decorrer dos anos, revestiu-se de ajuda financeira para si (e não mais para os filhos).

Concluo, assim, que a autora possui direito ao recebimento da parcela atinente à pensão por morte do falecido.

Em contrapartida, com relação à parcela devida, entendo que se deva aplicar o Regulamento de Plano de Benefícios I, da própria requerida.

Por tal regulamento, observando o teor do artigo 51, a autora teria direito aos 30% de pensão alimentícia que recebia mas incidentes apenas sobre o complemento de aposentadoria do participante falecido (e não 30% sobre o valor total da aposentadoria, como pretendido pela autora na inicial).

Não há como se dispor porcentagem sobre a totalidade da aposentadoria, já que o pagamento do principal é feito pelo próprio INSS, que não é parte no processo. Cabe se discutir apenas a porcentagem sobre o complemento que é pago pela própria requerida, ressalvado o direito de a autora ajuizar ação judicial correlata em face do INSS.

Entendo que é cabível ainda o pagamento de tais parcelas de forma retroativa à data do óbito.

Em consequência, JULGO procedentes, em parte, os pedidos da autora e, assim, condeno a requerida a pagar à autora pensão por morte, mensalmente, no valor correspondente a 30% sobre o complemento de aposentadoria do participante falecido.

Condeno a requerida, ainda, a pagar a autora as parcelas mencionadas no parágrafo anterior, em caráter retroativo à data do óbito do sr. Abraão José Travassos Benaion (03/07/2021); cada parcela retroativa deve ser corrigida monetariamente pelo INPC mais juros de mora de 1% ao mês desde a data do pagamento de cada mês devido.

Antecipo os efeitos da tutela nesta sentença, em razão dos fundamentos já expostos e o caráter alimentar e, em consequência, determino que a requerida inicie o pagamento das parcelas mensais, logo no mês subsequente ao recebimento da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R\$ 1.000,00 (um mil reais).

EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas na forma da lei.

Condeno a requerida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez) por cento do proveito econômico obtido, com fundamento no artigo 85, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, archive-se.

Distrito de Icoaraci/PA, data da assinatura digital.

ADELINA LUIZA MOREIRA SILVA E SILVA

Juíza de Direito Titular